1/1/86

ĐIỀU KHOẢN BẢO HIỂM THỊT ĐÔNG LẠNH (C) -

Hỏng máy 24 giờ (Không áp dụng cho thịt ướp lạnh, thịt tươi)

CÁC RỦI RO ĐƯỢC BẢO HIỂM

Điều khoản rủi ro

1 Loại trừ những rủi ro đã quy định trong điều 4, 5, 6 và 7 dưới đây, bảo hiểm này bồi thường:

1.1 tổn thất, thiệt hại của đối tượng được bảo hiểm do

1.1.1 cháy, nổ

1.1.2 tàu, thuyền bị mắc cạn, chạm đáy, chìm đắm, lật úp

1.1.3 phương tiện chuyên chở đường bộ bị lật đổ hay trật bánh

1.1.4 đâm va của tàu, thuyền, phương tiện chuyên chở với bất kỳ vật thể bên ngoài nào không phải nước

1.1.5 dỡ hàng tại cảng lánh nạn

1.1.6 máy làm lạnh hỏng dẫn đến kết quả máy bị ngừng hoạt động trong khoảng thời gian không dưới 24 giờ liên tục

1.2 tổn thất, thiệt hại của đối tượng được bảo hiểm bởi

1.2.1 hy sinh tổn thất chung

1.2.2 ném hàng xuống biển

Điều khoản tổn thất chung

2 Bảo hiểm này bồi thường cho tổn thất chung và chí phí cứu hộ, được quy định hay định đoạt theo hợp đồng chuyên chở và/hoặc luật và tập quán hiện hành, phát sinh nhằm tránh hoặc liên quan đến việc phòng tránh tổn thất bởi bất kỳ nguyên nhân nào trừ những nguyên nhân bị loại trừ ở các Điều 4, 5, 6 và 7 hay bất kỳ nơi nào trong bảo hiểm này.

Điều khoản "Hai tàu đâm va cùng có lỗi"

3 Bảo hiểm này được mở rộng để bồi thường cho Người được bảo hiểm phần trách nhiệm theo điều khoản "Hai tàu đâm va cùng có lỗi" của hợp đồng chuyên chở như là một tổn thất được bồi thường. Trong trường hợp có bất kỳ khiếu nại từ phía chủ tàu theo Điều khoản "Đâm va..." này thì Người được bảo hiểm sẽ thông báo cho Người bảo hiểm, và Người bảo hiểm, với chi phí của mình, có quyền bảo vệ Người được bảo hiểm trước khiếu nại trên.

CÁC LOẠI TRỪ

Điều khoản các loại trừ chung

4 Bảo hiểm này không bồi thường cho

4.1 tổn thất, thiệt hại hay chi phí do lỗi cố ý của Người được bảo hiểm

4.2 rò rỉ thông thường, hao hụt thông thường về trọng lượng, thể

tích, hay rách vỡ thông thường của đối tượng được bảo hiểm

4.3 tổn thất, thiệt hại hay chi phí do việc đóng gói, chuẩn bị cho đối tượng được bảo hiểm không thích hợp hoặc không đầy đủ (với mục đích của Điều 4.3 này, "đóng gói" được hiểu là bao gồm cả việc xếp vào thùng chứa hay xe hàng nhưng việc chất xếp này phải được tiến hành bởi Người được bảo hiểm hoặc trước khi bảo hiểm này có hiệu lực)

4.4 tổn thất, thiệt hại hay chi phí do ẩn tỳ, nội tỳ của đối tượng được bảo hiểm (trừ những mất mát hư hỏng hoặc chi phí là do hậu quả của sự thay đổi về nhiệt độ đã được bảo hiểm riêng trong điều khoản 1.1.6 ở trên)

4.5 tổn thất, thiệt hại hay chi phí bởi chậm trễ, thậm chí sự chậm trễ này là do một rủi ro được bảo hiểm (trừ những chi phí theo Điều 2 ở trên)

4.6 tổn thất, thiệt hại hay chi phí phát sinh do Người sở hữu, Người quản trị, Người thuê, Người vận hành tàu không đủ khả năng thanh toán hoặc khó khăn về tài chính. Người được bảo hiểm biết, hoặc trong quá trình kinh doanh thông thường phải biết về tình trạng không trả được nợ hoặc thiếu thốn về tài chính này có thể gây trở ngại cho việc thực hiện hành trình vận chuyển bình thường.

Điểm loại trừ này sẽ không áp dụng nếu bảo hiểm này được chuyển nhượng cho bên khiếu nại theo bảo hiểm này là người đã mua hoặc đồng ý mua đối tượng bảo hiểm với sự tin tưởng tuyệt đối theo một hợp đồng ràng buộc

4.7 tổn thất hay bị phá huỷ một phần hoặc toàn bộ đối tượng được bảo hiểm bởi hành động chủ tâm xấu của một hoặc các nhóm người

4.8 tổn thất, thiệt hại hay chi phí phát sinh từ việc sử dụng bất kỳ vũ khí chiến tranh nào có sử dụng sự phân rã và/hoặc tổng hợp hạt nhân, nguyên tử hoặc những thứ khác như vũ khí hay vật chất có phóng xạ hoặc phản ứng vật lý.

4.9 mất mát hư hỏng hay chi phí trên bờ gây ra trực tiếp hoặc gián tiếp bởi động đất, núi lửa phun hoặc cháy phát sinh từ những rủi ro đó

4.10 mất mát hư hỏng hay chi phí phát sinh do Người được bảo hiểm hoặc người làm công cho họ đã không tiến hành mọi biện pháp hợp lý để đảm bảo cho đối tượng được bảo hiểm được giữ trong buồng lạnh hoặc nơi cách nhiệt và làm lạnh thích hợp.

5 5.1 Bảo hiểm này không bồi thường cho tổn thất, thiệt hại hay chi phí phát sinh *Điều khoản loại trừ sự không phù hợp và*

5.1.1 tàu hoặc thuyền không đủ khả năng đi biển hoặc tàu,

thuyền không thích hợp cho việc chuyên chở an toàn đối tượng được bảo hiểm, nếu Người được bảo hiểm được biết riêng về tình trạng tàu không đủ khả năng đi biển hoặc không thích hợp đó vào thời điểm đối tượng được bảo hiểm được bảo hiểm được xếp vào các phương tiện trên

không đủ khả năng đi biển

5.1.2 container, kiện gỗ hoặc phương tiện chuyên chở đường bộ không thích hợp để chuyên chở an toàn đối tượng được bảo hiểm nếu việc xếp hàng đó được thực hiện bởi Người được bảo hiểm hoặc người làm công của họ trước khi bảo hiểm này có hiệu lực

5.2 nếu bảo hiểm này được chuyển nhượng cho bên khiếu nại theo bảo hiểm này là người đã mua hoặc đồng ý mua đối tượng được bảo hiểm với sự tin tưởng tuyệt đối theo hợp đồng ràng buộc, điểm loại trừ 5.1.1 nói trên sẽ không áp dụng.

5.3 Người bảo hiểm không chấp nhận bất kỳ sự vi phạm của việc ngụ ý bảo đảm khả năng đi biển của tàu và sự phù hợp của tàu để chuyên chở đối tượng được bảo hiểm tới nơi đến.

6 Bảo hiểm này không bồi thường cho tổn thất, thiệt hại hay chi phí do

Điều khoản loại trừ rủi ro chiến tranh

6.1 chiến tranh, nội chiến, cách mạng, nổi loạn, khởi nghĩa, hoặc bạo động dân sự xảy ra bởi, hay bất kỳ hành động thù địch bởi hoặc chống lại một thế lực tham chiến

6.2 bắt giữ, cầm giữ, tịch thu, câu lưu (trừ cướp biển), và các hậu quả của các hành động trên hay bất kỳ mưu toan nào với các mục đích trên

6.3 mìn, thủy lôi, bom vô chủ hoặc các vũ khí chiến tranh vô chủ khác.

7 Bảo hiểm này không bồi thường cho tổn thất, chi phí

Điều khoản loại trừ rủi ro đình công

7.1 gây ra bởi những Người đình công, bế xưởng, hoặc những Người tham gia các vụ gây rối lao động, bạo loạn dân sự

7.2 là kết quả của các vụ đình công, bế xưởng, gây rối lao động, bạo loạn dân sự

7.3 bởi bất kỳ kẻ khủng bố nào hay bất kỳ Người, tổ chức nào hành động do động cơ chính trị.

PHẠM VI BẢO HIỂM

8 8.1 Bảo hiểm này có hiệu lực từ khi

Điều khoản vận chuyển

8.1.1 Hàng hoá được chuyển vào phòng lạnh và/hoặc phòng đông lạnh ở nhà máy tại địa điểm có ghi tên trong hợp đồng bảo hiểm, với điều kiện là ở trong các phòng lạnh này trước khi xếp hàng xuống tàu biển sẽ không vượt quá 60 ngày, trừ khi người được bảo hiểm thông báo ngày cho Người bảo hiểm và nộp phí bổ sung cho từng đợt 30 ngày tiếp theo hoặc một phần của thời gian đó.

XOÁ BỎ NHỮNG PHẦN KHÔNG ÁP DỤNG

8.1.2 hàng hoá dược xếp vào phương tiện vận chuyển tại nhà lạnh hoặc kho lạnh tại địa điểm có ghi tên trong hợp đồng bảo hiểm để bắt đầu vận chuyển,

8.1.3 xếp hàng lên tàu biển.

8.2 Bảo hiểm này tiếp tục trong suốt quá trình vận chuyển bình thường và khi ở trong

8.1.1 kho lạnh tại nơi đến có ghi trong hợp đồng bảo hiểm hoặc

8.1.2 làm nơi chia hoặc phân phối hàng.

8.3 Bảo hiểm này kết thúc

8.3.1 khi hết hạn 30 ngày để vận chuyển tới nơi đến ở lục địa Châu Âu (bao gồm cả EIRE và Anh quốc), Mỹ hoặc Canada

8.3.2 khi hết hạn 5 ngày sau khi dỡ lô hàng cuối cùng khỏi tàu biển tại cảng dỡ hàng để chuyên chở tới nơi đến nào khác.

8.4 Nếu có bất kỳ sự sắp xếp hàng hoá nào khác với việc chứa hàng như trong điều 8.2.1 hoặc 8.2.2 nói trên (loại trừ có sự thoả thuận trước của Người bảo hiểm) hoặc nếu có bất kỳ sự di chuyển nào khỏi kho lạnh trước khi kết thúc thời hạn tương ứng trong điều 8.3.1 hoặc 8.3.2 nói trên bảo hiểm sẽ kết thúc trách nhiệm đối với hàng hoá này.

8.5 Nếu sau khi dỡ hàng khỏi tàu biển tại cảng dỡ hàng cuối cùng, nhưng trước khi kết thúc bảo hiểm này, hàng hoá được chuyển tới nơi khác nơi đến được bảo hiểm trong hợp đồng, bảo hiểm này, trong khi giữ nguyên thời hạn kết thúc như quy định nói trên, sẽ không mở rộng giới hạn quá lúc bắt đầu vận chuyển tới một nơi đến khác đó.

8.6 Bảo hiểm này sẽ giữ nguyên hiệu lực (tuỳ thuộc vào quy định kết thúc như đã quy định ở trên và những quy định trong điều 9 dưới đây) trong khi bị chậm trễ ngoài khả năng kiểm soát

của Người được bảo hiểm, tàu chạy lệch hướng bất kỳ, bắt buộc dỡ hàng, xếp lại hàng hoặc chuyển tải và khi có bất kỳ thay đổi nào về hành trình xuất phát từ việc thực hiện quyền tự do mà hợp đồng chuyên chở đã dành cho chủ tàu hoặc Người thuê tàu.

9 Nếu vì tình huống ngoài khả năng kiểm soát của Người được bảo hiểm (1)hợp đồng chuyên chở chấm dứt tại một cảng hay một địa điểm khác với địa điểm được ghi trong đơn bảo hiểm này hoặc (2)việc vận chuyển chấm dứt trước khi đối tượng được bảo hiểm được giao như ở Điều 8 trên đây, thì bảo hiểm này cũng sẽ hết hiệu lực *trừ khi một thông báo được gửi ngay cho Người bảo hiểm và yêu cầu tiếp tục bảo hiểm được đưa ra trong lúc đơn bảo hiểm này vẫn còn hiệu lực đồng thời chấp nhận đóng thêm phí bảo hiểm nếu có yêu cầu* *Điều khoản rủi ro chấm dứt hợp đồng chuyên chở*

9.1 vào lúc đối tượng được bảo hiểm được bán hay giao tại cảng hay nơi đó, hoặc, trừ khi có thoả thuận riêng, vào lúc hết hạn 30 ngày sau khi đối tượng được bảo hiểm tới địa điểm ghi trong đơn này, tuỳ theo trường hợp nào đến trước,

hoặc

9.2 vào lúc kết thúc bảo hiểm này theo các quy định của Điều 8 trên đây nếu đối tượng được bảo hiểm được giao trong vòng 30 ngày kể trên (hoặc theo một thoả thuận mở rộng nào khác) tới địa điểm ghi trong đơn này hay bất kỳ nơi nào khác.

10 Nếu sau khi bảo hiểm này bắt đầu có hiệu lực, Người được bảo hiểm thay đổi điểm đến của đối tượng được bảo hiểm, thì *bảo hiểm này vẫn có hiệu lực khi thông báo được gửi ngay tới Người bảo hiểm và phí bảo hiểm cũng như các điều kiện phải được thoả thuận thêm.* *Điều khoản thay đổi hành trình*

KHIẾU NẠI

11 11.1 Để được bồi thường theo bảo hiểm này, Người được bảo hiểm phải có quyền lợi đối với đối tượng được bảo hiểm tại thời điểm có tổn thất. *Điều khoản quyền lợi được bảo hiểm*

11.2 Tuân thủ theo Điều 11.1 trên đây, trừ khi Người được bảo hiểm biết về tổn thất mà Người bảo hiểm không hay biết thì Người được bảo hiểm có quyền được bồi thường cho tổn thất được bảo hiểm xảy ra trong thời gian bảo hiểm của đơn này bất kể tổn thất đó xảy ra trước khi đơn này cấp ra.

11.3 Ngay khi phát hiện ra bất kỳ sự giảm giá trị thương mại, sự mất mát hoặc hư hỏng nào Người được bảo hiểm phải thông báo ngay cho Người bảo hiểm và bất kỳ khiếu nại nào về việc giảm giá trị thương mại hoặc hư hỏng sẽ tuỳ thuộc vào việc Người bảo hiểm có được tạo điều kiện để kiểm tra sự giảm giá trị thương mại hoặc hư hỏng trước khi bảo hiểm này kết thúc. *Điều khoản thông báo*

12 Nếu do hậu quả của rủi ro được bảo hiểm mà việc vận chuyển kết thúc tại một cảng hay địa điểm khác với được ghi trong đơn này thì Người bảo hiểm sẽ bồi hoàn cho Người được bảo hiểm các chi phí hợp lý và cần thiết phát sinh để dỡ, lưu kho và chuyển đối tượng bảo hiểm tới nơi đến ghi trong đơn này. *Điều khoản rủi ro chi phí giao nhận*

Điều 12 này, không áp dụng với tổn thất chung và chi phí cứu hộ, sẽ tuân theo các loại trừ ghi ở các Điều 4, 5, 6 và 7 ở trên, và không bao gồm các chi phí phát sinh từ lỗi, bất cẩn, khó khăn tài chính hay không có khả năng thanh toán, bất cẩn, khó khăn tài chính hay không có khả năng thanh toán của Người được bảo hiểm, Người làm công.

13 Khiếu nại đòi bồi thường cho tổn thất toàn bộ ước tính sẽ không được bồi thường trừ khi đối tượng được bảo hiểm bị từ bỏ hợp lý (1)do tổn thất toàn bộ thực tế là không tránh khỏi hoặc (2)bởi chi phí khôi phục đối tượng được bảo hiểm và đưa về đích đến vượt quá giá trị của nó tại điểm đến. *Điều khoản Tổn thất toàn bộ ước tính*

14 Bất kỳ khiếu nại nào liên quan đến hàng hoá hoặc một phần hàng hoá không được gửi đi sẽ được tính toán trên cơ sở giá trị bảo hiểm của số hàng đó trừ đi cước phí vận chuyển, thuế và mọi chi phí khác chưa trả nếu đã được tính toán vào giá trị bảo hiểm. *Điều khoản điều chỉnh*

15 15.1 Nếu Người được bảo hiểm ký kết đơn bảo hiểm cho phần giá trị tăng thêm của lô hàng, thì giá trị thoả thuận của lô hàng được coi là tăng lên bằng tổng số tiền bảo hiểm của đơn này và của tất cả các đơn bảo hiểm cho phần giá trị tăng thêm bồi thường cho cùng tổn thất, và trách nhiệm theo đơn này sẽ là tỷ lệ của số tiền bảo hiểm theo đơn này với tổng số tiền bảo hiểm của tất cả các đơn bảo hiểm. *Điều khoản bảo hiểm cho phần giá trị tăng thêm*

Trong trường hợp có khiếu nại, Người được bảo hiểm sẽ cung cấp cho Người bảo hiểm bằng chứng về các số tiền bảo hiểm của tất cả các đơn bảo hiểm khác.

15.2 **Nếu đây là đơn bảo hiểm cho phần giá trị tăng thêm, điều khoản sau đây sẽ được áp dụng:**

Giá trị thỏa thuận của lô hàng được coi là bằng tổng số tiền bảo hiểm theo đơn bảo hiểm đúng giá trị và theo tất cả các đơn bảo hiểm cho phần giá trị tăng thêm bồi thường cho cùng tổn thất và cùng do Người được bảo hiểm ký kết, và trách nhiệm theo đơn này sẽ là tỷ lệ của số tiền bảo hiểm theo đơn này với tổng số tiền bảo hiểm của các đơn bảo hiểm.

Trong trường hợp có khiếu nại, Người được bảo hiểm sẽ cung cấp cho Người bảo hiểm bằng chứng về các số tiền bảo hiểm của tất cả các đơn bảo hiểm khác.

QUYỀN LỢI ĐƯỢC BẢO HIỂM

16 Bảo hiểm này không phục vụ quyền lợi của Người chuyên chở hay Người nhận hàng hoá ký gửi nào khác. *Điều khoản không phục vụ quyền lợi*

GIẢM THIỂU TỔN THẤT

17 Đối với tổn thất được bảo hiểm, Người được bảo hiểm, Người làm công, đại lý có trách nhiệm *Điều khoản nghĩa vụ của Người được bảo hiểm*

17.1 tiến hành các biện pháp hợp lý với mục đích ngăn ngừa và giảm thiểu tổn thất,

và

17.2 đảm bảo rằng các quyền khiếu nại Người chuyên chở, Người nhận hàng ký gửi hay các bên thứ ba khác được bảo lưu và thực hiện thỏa đáng

và, bên cạnh các tổn thất được bồi thường, Người bảo hiểm sẽ bồi hoàn cho Người được bảo hiểm các chi phí hợp lý phát sinh để thực hiện các nghĩa vụ này.

18 Các biện pháp tiến hành bởi Người được bảo hiểm hoặc của Người bảo hiểm với mục đích bảo toàn, bảo vệ hay phục hồi đối tượng được bảo hiểm sẽ không được coi là sự từ chối, chấp nhận việc từ bỏ hàng hay làm tổn hại các quyền của đôi bên. *Điều khoản khước từ*

TRÁNH CHẬM TRỄ

19 Điều kiện của đơn bảo hiểm này là Người được bảo hiểm phải khẩn trương hợp lý trong mọi tình huống trong khả năng kiểm soát của họ. *Điều khoản khẩn trương hợp lý*

LUẬT VÀ TẬP QUÁN

20 Bảo hiểm này chi phối bởi Bộ luật hàng hải Việt Nam và/hoặc luật và tập quán Anh và được quy định cụ thể tại Hợp đồng bảo hiểm, Giấy chứng nhận bảo hiểm. *Điều khoản áp dụng luật và tập quán*

Chú ý: - Khi biết đến một sự cố thuộc phạm vi bảo hiểm này, Người được bảo hiểm cần phải thông báo kịp thời cho Người bảo hiểm và quyền lợi được bồi thường phụ thuộc vào việc tuân theo nghĩa vụ này.

Chú ý đặc biệt: Bảo hiểm này không bảo hiểm các trường hợp mất mát, hư hỏng hoặc chi phí phát sinh do Chính quyền nước nhập khẩu hoặc các đại lý hoặc các phòng ban của họ cấm vận hoặc từ chối, ngăn cấm hoặc bắt giữ hàng, nhưng không loại trừ mất mát hoặc hư hỏng do những rủi ro được bảo hiểm gây ra và bị tổn thất trước khi có bất kỳ sự cấm vận hoặc từ chối, ngăn cấm hoặc bắt giữ hàng nào như vậy.

CL. 325

1/1/86

INSTITUTE FROZEN MEAT CLAUSES (C)
- 24 Hours Breakdown
(not suitable for chilled, cooled or fresh meat)

RISKS COVERED

1 This insurance covers, except as provided in Clauses 4, 5, 6 and 7 below, *Risks Clause*

1.1 loss of or damage to the subject-matter insured attributable to

1.1.1 fire or explosion

1.1.2 vessel or craft being stranded grounded sunk or capsized

1.1.3 overturning or derailment of land conveyance

1.1.4 collision or contact of vessel craft or conveyance with any external object other than water

1.1.5 discharge of cargo at a port of distress

1.1.6 breakdown of refrigerating machinery resulting in its stoppage for a period of not less than 24 consecutive hours

1.2 loss of or damage to the subject-matter insured caused by

1.2.1 general average sacrifice

1.2.2 jettison.

2 This insurance covers general average and salvage charges, adjusted or determined according to the contract of affreightment and/or the governing law and practice, incurred to avoid or in connection with the avoidance of loss from any cause except those excluded in Clauses 4, 5, 6 and 7 or elsewhere in this insurance. *General Average Clause*

3 This insurance is extended to indemnify the Assured against such proportion of liability under the contract of affreightment "Both to Blame Collision" Clause as is in respect of a loss recoverable hereunder. In the event of any claim by shipowners under the said Clause the Assured agree to notify *"Both to Blame Collision" Clause*

the Underwriters who shall have the right, at their own cost and expense, to defend the Assured against such claim.

EXCLUSIONS

General Exclusions Clause

4 In no case shall this insurance cover

4.1 loss damage or expense attributable to wilful misconduct of the Assured

4.2 ordinary leakage, ordinary loss in weight or volume, or ordinary wear and tear of the subject-matter insured

4.3 loss damage or expense caused by insufficiency or unsuitability of packing or preparation of the subject-matter insured (for the purpose of this Clause 4.3 "packing" shall be deemed to include stowage in a container or liftvan but only when such stowage is carried out prior to attachment of this insurance or by the Assured or their servants)

4.4 loss damage or expense caused by inherent vice or nature of the subject-matter insured (except loss damage or expense resulting from variation in temperature specifically covered under Clause 1.1.6 above)

4.5 loss damage or expense proximately caused by delay, even though the delay be caused by a risk insured against (except expenses payable under Clause 2 above)

4.6 loss damage or expense caused by insolvency or financial default of the owners managers charterers or operators of the vessel where, at the time of loading of the subject-matter insured on board the vessel, the Assured are aware, or in the ordinary course of business should be aware, that such insolvency or financial default could prevent the normal prosecution of the voyage

This exclusion shall not apply where this insurance has been assigned to the party claiming hereunder who has bought or agreed to buy the subject-matter insured in good faith under a binding contract

4.7 deliberate damage to or deliberate destruction of the subject-matter insured or any part thereof by the wrongful act of any person or persons

4.8 loss damage or expense arising from the use of any weapon of war employing atomic or nuclear fission and/or fusion or other like reaction or radioactive force or matter

4.9 loss damage or expense on shore caused directly or indirectly by earthquake, volcanic eruption and/or fire

resulting therefrom

4.10 loss damage or expense arising from any failure of the Assured or their servants to take all reasonable precautions to ensure that the subject-matter insured is kept in refrigerated or, where appropriate, properly insulated and cooled space.

5 5.1 In no case shall this insurance cover loss damage or expense arising from *Unseaworthiness and Unfitness Exclusion Clause*

5.1.1 unseaworthiness of vessel or craft or unfitness of vessel or craft for the safe carriage of the subject-matter insured, where the Assured are privy to such unseaworthiness or unfitness, at the time the subject-matter insured is loaded therein

5.1.2 unfitness of container liftvan or land conveyance for the safe carriage of the subject-matter insured, where loading therein is carried out prior to attachment of this insurance or by the Assured or their servants.

5.2 Where this insurance has been assigned to the party claiming hereunder who has bought or agreed to buy the subject-matter insured in good faith under a binding contract, exclusion 5.1.1 above shall not apply.

5.3 The Underwriters waive any breach of the implied warranties of seaworthiness of the ship and fitness of the ship to carry the subject-matter insured to destination.

6 In no case shall this insurance cover loss damage or expense caused by *War Exclusion Clause*

6.1 war civil war revolution rebellion insurrection, or civil strife arising therefrom, or any hostile act by or against a belligerent power

6.2 capture seizure arrest restraint or detainment (piracy excepted), and the consequences thereof or any attempt thereat

6.3 derelict mines torpedoes bombs or other derelict weapons of war.

7 In no case shall this insurance cover loss damage or expense *Strikes Exclusion Clause*

7.1 caused by strikers, locked-out workmen, or persons taking part in labour disturbances, riots or civil

commotions

7.2 resulting from strikes, lock-outs, labour disturbances, riots or civil commotions

7.3 caused by any terrorist or any person acting from a political motive.

DURATION

8 8.1 This insurance attaches from the time *Transit Clause*

8.1.1 the goods pass into the cooling and/or freezing chambers of the works at the place named herein, provided that the period in such chambers prior to shipment on board the oversea vessel shall not exceed 60 days unless prompt notice be given to the Underwriters and an additional premium paid for each further period of 30 days or part thereof.

delete sections not applicable

8.1.2 the goods are loaded into the conveyance at the freezing works or cold store at the place named herein for the commencement of the transit.

8.1.3 of loading of the goods into the oversea vessel.

8.2 This insurance continues during the ordinary course of transit to and whilst in

8.2.1 cold store at the destination named herein

or

8.2.2 any other cold store which the Assured elect to use following discharge of the goods from the oversea vessel at the port of discharge either

8.2.2.1 for storage other than in the ordinary course of transit or

8.2.2.2 for allocation or distribution.

8.3 This insurance terminates

8.3.1 *for transit to a destination in the Continent of Europe (including Eire and the United Kingdom), U.S.A. or Canada* on the expiry of 30 days

8.3.2 *for transit to a destination elsewhere* on the expiry of 5 days

after final discharge of the goods from the oversea vessel

at the port of discharge.

8.4 Any disposal of the goods other than by storage as in 8.2.1 or 8.2.2 above (except with the prior consent of the Underwriters) or any removal from cold store before the expiry of the relevant period in 8.3.1 or 8.3.2 above shall terminate the insurance on such goods.

8.5 If, after discharge overside from the oversea vessel at the final port of discharge, but prior to termination of this insurance, the goods are to be forwarded to a destination other than that to which they are insured hereunder, this insurance, whilst remaining subject to termination as provided for above, shall not extend beyond the commencement of transit to such other destination.

8.6 This insurance shall remain in force (subject to termination as provided for above and to the provisions of Clause 9 below) during delay beyond the control of the Assured, any deviation, forced discharge, reshipment or transhipment and during any variation of the adventure arising from the exercise of a liberty granted to shipowners or charterers under the contract of affreightment.

9 If owing to circumstances beyond the control of the Assured either the contract of carriage is terminated at a port or place other than the destination named therein or the transit is otherwise terminated before delivery of the goods as provided for in Clause 8 above, then this insurance shall also terminate *unless prompt notice is given to the Underwriters and continuation of cover is requested when the insurance shall remain in force, subject to an additional premium if required by the Underwriters*, either

Termination of Contract of Carriage Clause

9.1 until the goods are sold and delivered at such port or place, or, unless otherwise specially agreed, until the expiry of 30 days after arrival of the goods hereby insured at such port or place, whichever shall first occur,

or

9.2 if the goods are forwarded within the said period of 30 days (or any agreed extension thereof) to the destination named herein or to any other destination, until terminated in accordance with the provisions of Clause 8 above.

10 Where, after attachment of this insurance, the destination is changed by the Assured, *held covered at a premium and on conditions to be arranged subject to prompt notice being given to the Underwriters.*

Change of Voyage Clause

CLAIMS

11 11.1 In order to recover under this insurance the Assured must have an insurable interest in the subject-matter insured at the time of the loss. *Insurable Interest Clause*

11.2 Subject to 11.1 above, the Assured shall be entitled to recover for insured loss occurring during the period covered by this insurance, notwithstanding that the loss occurred before the contract of insurance was concluded, unless the Assured were aware of the loss and the Underwriters were not.

11.3 Prompt notice of any deterioration loss or damage shall be given to Underwriters upon first discovery and any claim for depreciation or damage is conditional upon Underwriters having been given an opportunity to inspect such depreciation or damage before termination of the insurance. *Notice of Claim Clause*

12 Where, as a result of the operation of a risk covered by this insurance, the insured transit is terminated at a port or place other than that to which the subject-matter is covered under this insurance, the Underwriters will reimburse the Assured for any extra charges properly and reasonably incurred in unloading storing and forwarding the subject-matter to the destination to which it is insured hereunder. *Forwarding Charges Clause*

This Clause 12, which does not apply to general average or salvage charges, shall be subject to the exclusions contained in Clauses 4, 5, 6 and 7 above, and shall not include charges arising from the fault negligence insolvency or financial default of the Assured or their servants.

13 No claim for Constructive Total Loss shall be recoverable hereunder unless the subject-matter insured is reasonably abandoned either on account of its actual total loss appearing to be unavoidable or because the cost of recovering, reconditioning and forwarding the subject-matter to the destination to which it is insured would exceed its value on arrival. *Constructive Total Loss Clause*

14 Should the subject-matter insured or any part thereof not be shipped any claim in respect thereto shall be adjusted on the basis of its insured value less, where included, freight, duty and all charges not incurred. *Adjustment Clause*

15 15.1 If any Increased Value insurance is effected by the Assured on the cargo insured herein the agreed value of the cargo shall be deemed to be increased to the total *Increased Value Clause*

amount insured under this insurance and all Increased Value insurances covering the loss, and liability under this insurance shall be in such proportion as the sum insured herein bears to such total amount insured.

In the event of claim the Assured shall provide the Underwriters with evidence of the amounts insured under all other insurances.

15.2 **Where this insurance is on Increased Value the following clause shall apply:**

The agreed value of the cargo shall be deemed to be equal to the total amount insured under the primary insurance and all Increased Value insurances covering the loss and effected on the cargo by the Assured, and liability under this insurance shall be in such proportion as the sum insured herein bears to such total amount insured.

In the event of claim the Assured shall provide the Underwriters with evidence of the amounts insured under all other insurances.

BENEFIT OF INSURANCE

16 This insurance shall not inure to the benefit of the carrier or other bailee. *Not to Inure Clause*

MINIMISING LOSSES

17 It is the duty of the Assured and their servants and agents in respect of loss recoverable hereunder *Duty of Assured Clause*

17.1 to take such measures as may be reasonable for the purpose of averting or minimising such loss,

and

17.2 to ensure that all rights against carriers, bailees or other third parties are properly preserved and exercised

and the Underwriters will, in addition to any loss recoverable hereunder, reimburse the Assured for any charges properly and reasonably incurred in pursuance of these duties.

18 Measures taken by the Assured or the Underwriters with the object of saving, protecting or recovering the subject-matter insured shall not be considered as a waiver or acceptance of abandonment or otherwise prejudice the rights of either party. *Waiver Clause*

AVOIDANCE OF DELAY

19 It is a condition of this insurance that the Assured shall act with reasonable despatch in all circumstances within their *Responsible*

control.

LAW AND PRACTICE

20 This insurance is governed by the Vietnamese Maritime Code and/or English law and practice, and is specifically stipulated in the Insurance Policy and Certificate of Insurance. *Law and Practice Clause*

NOTE:— It is necessary for the Assured when they become aware of an event which is "held covered" under this insurance to give prompt notice to the Underwriters and the right to such cover is dependent upon compliance with this obligation.

SPECIAL NOTE:— This insurance does not cover loss damage or expense caused by embargo, or by rejection prohibition or detention by the government of the country of import or their agencies or departments, but does not exclude loss of or damage to the subject-matter insured caused by risks insured hereunder and sustained prior to any such embargo rejection prohibition or detention.

CL. 325